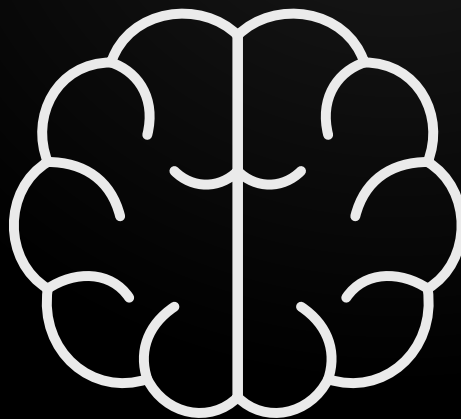




ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 2-20 МЛН ₸



СТРАТЕГИЯ · МОЗГ

Партнёрство и доли

6 шагов, чтобы партнёры делили деньги и решения без войны

ВНЕДРЕНИЕ

30-45 дней, включая работу юриста и регистрацию изменений

УРОВЕНЬ
система

ШАГОВ
6

BUSINESS SURGERY
bxclub.kz

Медет: ТОО по монтажу кондиционеров и вентиляции



ТРИ ГЛАВНЫХ ВЫВОДА

1

Плати партнёру-работнику рыночную зарплату отдельно от дивидендов, и половина конфликтов исчезнет.

2

Формулу цены доли и порядок выхода записывают в первый год, пока партнёры дружат.

3

Долю сотруднику дают ступенями: бонус от прибыли, письменное обещание, покупка доли из дивидендов.

КАРТА ПУТИ · 6 ШАГОВ



ВНЕДРЕНИЕ

30-45 дней, включая работу юриста и регистрацию изменений

УРОВЕНЬ

система

ОРГАН

Стратегия · Мозг

Медет, 39

ТОО по монтажу кондиционеров и
вентиляции
Алматы

ДОЛИ

50

/ 50

ЧАСЫ В НЕДЕЛЮ

60

у Медета, 10 у Даулета

ВЫПЛАТЫ СОБСТВЕННИКАМ

по 1,7 млн ₸/мес

ПИСЬМЕННЫХ ДОГОВОРЁННОСТЕЙ

только устав из шаблона

Четыре года назад Медет и его однокурсник Даулет открыли ТОО 50 на 50. Даулет вложил 15 млн ₸ на машины, инструмент и первый склад, Медет пришёл с опытом прораба и тремя застройщиками в контактах. Сейчас у компании 28 монтажников, выручка в среднем 22 млн ₸ в месяц, летом до 35 млн ₸, прибыль 3,4 млн ₸ в месяц. Зарплату собственникам не платят, всю прибыль делят пополам: по 1,7 млн ₸.

Медет работает 60 часов в неделю: продажи, объекты, найм. Даулет два года назад открыл автосервис и появляется в офисе на 10 часов в неделю. Медет считал, что тащит компанию один, Даулет считал, что без его денег компании бы не было. Последний месяц они общались через бухгалтера. Ключевой менеджер по продажам попросил долю и намекнул, что уйдёт к конкурентам. Медет пришёл в BS с вопросом: как разойтись и не потерять бизнес.

История собирательная, цифры типичные для разборов Business Surgery.

“

Раньше я каждое утро считал, сколько часов отработал за Даулета. Сейчас считаю только объекты.

Медет, ТОО по монтажу кондиционеров и вентиляции

Большинство конфликтов партнёров растёт из одной ошибки: деньги за работу и деньги за капитал смешаны в одну выплату. Пока оба работают одинаково, это незаметно. Как только нагрузка расходится, тот, кто работает больше, чувствует себя обманутым. Решение: работа оплачивается рыночной зарплатой, капитал получает долю прибыли, а правила входа, выхода и споров записаны до того, как они понадобятся.

+24%

прибыль компании Медета после новых правил

6

шагов от сверки вкладов до договора участников

7 дней

даётся ТОО, чтобы уведомить участников о продаже доли и их преимущественном праве

КОГДА РАБОТАЕТ

Для ТОО и бизнесов с 2-4 собственниками, а также для тех, кто собирается взять партнёра или дать долю сотруднику. Юридические формулировки устава и договоров проверяет юрист: этот гайд даёт логику и цифры.

СОДЕРЖАНИЕ

- 01** Разложи вклад каждого

- 02** Раздели зарплату и дивиденды

- 03** Пропиши роли и лимиты

- 04** Запиши правила выхода до ссоры

- 05** Дай долю сотруднику через ступени

- 06** Перераспредели доли по формуле

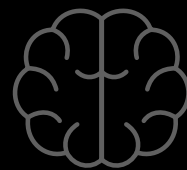
- Б** Точка Б: что изменилось

01

ШАГ 1 ИЗ 6 · СТРАТЕГИЯ

Разложи вклад каждого

Сначала договоритесь, что вообще считается вкладом и сколько он стоит в тенге.



Партнёры приносят в бизнес четыре вещи: деньги, время, клиентов и экспертизу. Деньги видны сразу, остальное каждый оценивает в свою пользу. Поэтому первое упражнение: оба партнёра отдельно друг от друга оценивают в тенге вклад каждого по этим четырём строкам, потом сравнивают. Время переводится в деньги через рыночную зарплату. Сколько ты заплатил бы наёмному человеку за ту же работу? Проверь по hh.kz:

коммерческий директор монтажной компании в Алматы стоит 700 000-1 000 000 ₸ в месяц. Деньги считаются по сумме и сроку: 15 млн ₸ четыре года назад и 15 млн ₸ сегодня отличаются.

Цель упражнения в том, чтобы увидеть, где оценки расходятся больше чем в 2 раза. Именно там и сидит конфликт.

ВКЛАД	МЕДЕТ	ДАУЛЕТ	КАК ОЦЕНИЛИ
Деньги на старте	1 млн ₸	15 млн ₸	по факту платежей
Работа сейчас	60 ч/нед, роль директора	10 ч/нед, финансы	рыночная зарплата
Клиенты	3 застройщика, 55% выручки	1 управляющая компания, 8%	доля в выручке за 12 мес
Экспертиза	монтаж, сметы, найм	бухгалтерия, банки	кем заменить и за сколько

КЕЙС

Медет, ТОО по монтажу кондиционеров и вентиляции

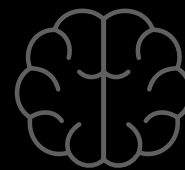
Оценки разошлись в одной строке. Медет оценивал свою работу в **1,2 млн ₸** в месяц, Даулет в **600 000 ₸**. Сошлись на **900 000 ₸** по вакансиям hh.kz. Работу Даулета оценили в **150 000 ₸**: столько стоит приходящий финансист на 10 часов. Вклад деньгами Даулета никто не оспаривал.

02

ШАГ 2 ИЗ 6 · СТРАТЕГИЯ

Раздели зарплату и дивиденды

Кто работает, получает зарплату. Кто владеет, получает долю прибыли. Это две разные выплаты.



Как только партнёр-работник получает рыночную зарплату, пропадает основной повод для обиды. Медет получает деньги за 60 часов, Даулет за 10. Оставшаяся прибыль делится по долям, потому что это доход на капитал, и здесь вклад деньгами Даулета работает честно.

Зарплату партнёра проводи официально через ТОО, с налогами и пенсионными. Это расход компании, он уменьшает прибыль к распределению. Распределение чистого

дохода в ТОО решает общее собрание участников, по общему правилу пропорционально долям. Налоги на дивиденды и зарплату посчитай с бухгалтером по Налоговому кодексу 2026 года.

Добавь в правило резерв. 10-15% прибыли остаётся в компании на сезонный кассовый разрыв и технику. Монтажный бизнес зимой теряет до 40% выручки, и без резерва партнёры ссорятся каждый январь.

ФОРМУЛА

Прибыль к распределению = Чистая прибыль - Рыночные зарплаты партнёров-работников - Резерв 10-15%

КЕЙС

Медет, ТОО по монтажу кондиционеров и вентиляции

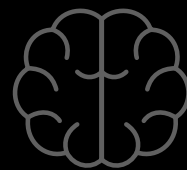
Из **3,4 млн ₸** прибыли вычли зарплату Медета **900 000 ₸** с налогами, **150 000 ₸** Даулету за финансы и резерв **12%**, это **280 000 ₸**. К распределению осталось **2,07 млн ₸**, по **1,035 млн ₸** каждому. Итог месяца: Медет **1,935 млн ₸**, Даулет **1,185 млн ₸**. Разница в **750 000 ₸** закрыла главный упрёк Медета, а Даулет увидел, что его доля капитала по-прежнему стоит половину дивидендов.

03

ШАГ 3 ИЗ 6 · СТРАТЕГИЯ

Пропиши роли и лимиты

Каждое решение в компании должно иметь одного хозяина и понятный лимит.



Когда партнёров двое и доли равные, любое решение может зависнуть. Медет нанимал прорабов, а Даулет через неделю спрашивал, зачем. Даулет переводил деньги поставщику, а Медет узнавал об этом из выписки.

Составь таблицу решений: кто решает один, кто решает с уведомлением второго, что решается только вдвоём. Лимиты задай в тенге. Директор ТОО по уставу и доверенностям всё равно один, но

договорённости между участниками определяют, где ему нужно согласие второго.

Отдельно договорись о режиме спора. Если по решению из колонки «вдвоём» нет согласия за 10 дней, кто ставит точку? Варианты: третий участник с решающим голосом, внешний трекер или медиатор, жребий для мелких вопросов.

РЕШЕНИЕ	КТО РЕШАЕТ	ЛИМИТ
Закупки материалов под объект	директор (Медет)	до 5 млн ₸ на объект
Найм монтажников и прорабов	директор	в пределах утверждённого ФОТ
Кредит, залог, поручительство	оба участника	любая сумма
Покупка техники	оба участника	от 3 млн ₸
Распределение прибыли	общее собрание	раз в квартал по формуле из шага 2
Новый участник или доля сотруднику	оба участника	любой процент

КЕЙС

Медет, ТОО по монтажу кондиционеров и вентиляции

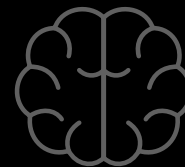
Таблицу Медет и Даулет утвердили протоколом общего собрания. Для спора договорились о трекаре BS как медиаторе: если за **10 дней** согласия нет, оба приходят на сессию, и решение принимается там. За следующие полгода этим воспользовались один раз, по покупке второй автовышки.

04

ШАГ 4 ИЗ 6 · СТРАТЕГИЯ

Запиши правила выхода до ссоры

Устав из шаблона почти никогда не отвечает на вопрос, как партнёр уходит и сколько получает.



Основные правила для ТОО задаёт закон РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 года № 220 (текст на adilet.zan.kz). Например, при продаже доли третьему лицу остальные участники имеют преимущественное право её купить, а сам порядок можно уточнить в уставе. Шаблонный устав из egov.kz оставляет большинство вопросов на усмотрение закона, а он не знает вашей ситуации.

Поэтому ключевые правила стоит записать в устав, а детали оформить отдельным договором между участниками. Что из этого будет иметь юридическую силу и в какой форме, решает юрист: формулировки зависят от вашего устава и практики судов. Твоя задача прийти к юристу с готовыми договорённостями, а не платить ему за переговоры с партнёром.

Самый важный пункт: формула цены доли при выходе. Если её нет, каждый назовёт свою цену в момент ссоры, и разница будет в 2-3 раза.

“ Договор партнёров подписывают, когда все друзья. Через три года его читают, когда друзей уже нет.

Береке, сооснователь BS

СДЕЛАЙ

- ☐ Формула цены доли: мультипликатор от средней прибыли за 12 месяцев и порядок расчёта
- ☐ Рассрочка выплаты при выкупе: срок и ежемесячная сумма, чтобы не обескровить компанию
- ☐ Что происходит с долей при уходе из операционной роли, болезни, смерти, разводе
- ☐ Запрет на конкурирующий бизнес и переманивание клиентов и людей на 2 года
- ☐ Порядок продажи доли третьему лицу и преимущественное право партнёра
- ☐ Механизм выхода из тупика при равных долях

КЕЙС

Медет, ТОО по монтажу кондиционеров и вентиляции

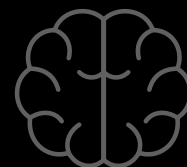
Медет и Даулет договорились о формуле: цена **100%** бизнеса равна 2,5 годовой средней прибыли после рыночной зарплаты директора. Выкуп в рассрочку до 24 месяцев. Неконкуренция 2 года в монтаже климатических систем по Алматы и области. Юрист перенёс преимущественное право и порядок оценки в устав, остальное оформил договором участников. Работа юриста стоила **350 000 ₸**.

05

ШАГ 5 ИЗ 6 · СТРАТЕГИЯ

Дай долю сотруднику через ступени

Доля в ТОО навсегда. Поэтому сначала деньги от прибыли, потом право на долю.



Ключевые люди всё чаще просят долю. Если сразу ввести сотрудника участником ТОО, он получит голос на собрании и право на информацию, а уволить его как участника нельзя. Если через год он уйдёт, доля останется у него.

Рабочая схема в три ступени. Первая: бонус в процентах от прибыли направления, без доли, 12 месяцев.

Вторая: письменное обещание продать долю по формуле из шага 4 при выполнении условий: срок работы, выручка, удержание клиентов. Третья: покупка доли с оплатой из его будущих дивидендов, оформленная договором купли-продажи доли.

Условия обещания пиши в цифрах. «Если всё будет хорошо» не условие.

СТУПЕНЬ	СРОК	ЧТО ПОЛУЧАЕТ	УСЛОВИЕ ПЕРЕХОДА
Бонус от прибыли	12 мес	5% от прибыли компании сверх 3 млн ₸/мес	выручка отдела от 12 млн ₸/мес
Обещание доли	ещё 12 мес	право купить 5% по формуле	потери клиентов меньше 10%
Доля в ТОО	после 24 мес	5% с оплатой из дивидендов за 2 года	решение обоих участников

КЕЙС

Медет, ТОО по монтажу кондиционеров и вентиляции

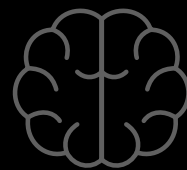
Менеджер по продажам Асхат получил бонус **5%** от прибыли сверх **3 млн ₸** и письменные условия на **5%** доли через 2 года. В первый же сезон он закрыл двух новых застройщиков, и его бонус за июль составил **180 000 ₸** сверх оклада. Разговоры об уходе прекратились.

06

ШАГ 6 ИЗ 6 · СТРАТЕГИЯ

Перераспредели доли по формуле

Если вклады разошлись надолго, честнее изменить доли, чем каждый месяц спорить о зарплатах.



Иногда разделения зарплаты и дивидендов недостаточно. Один партнёр хочет постепенно выйти, другой хочет больше контроля. Тогда работает частичный выкуп по формуле, которую вы уже записали.

Считай цену по нормализованной прибыли: средняя прибыль за 12 месяцев после рыночной зарплаты директора.

Мультипликатор для малого сервисного бизнеса в Казахстане обычно 2-3 годовые

прибыли. Внутри партнёров его берут ближе к нижней границе, потому что покупателя со стороны нет.

Оформление: договор купли-продажи доли, решение общего собрания, изменения в учредительные документы и регистрация изменений через egov.kz или ЦОН. Если партнёр продаёт долю внутри ТОО, разрешение остальных обычно не требуется, но проверь свой устав.

ФОРМУЛА

Цена доли = Средняя месячная прибыль после зарплаты директора × 12 × Мультипликатор × Доля

“ Мы чуть не продали компанию из-за обиды. Формула на бумаге убрала эмоции: я плачу понятную сумму, Даулет получает понятную сумму.

Медет, монтаж климатических систем, Алматы

КЕЙС

Медет, ТОО по монтажу кондиционеров и вентиляции

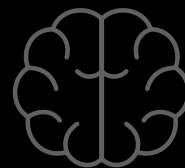
Нормализованная прибыль: **3,4 млн ₸** минус **0,9 млн ₸** зарплаты директора, то есть **2,5 млн ₸** в месяц, **30 млн ₸** в год. Бизнес по формуле стоит **75 млн ₸**, **20%** стоят **15 млн ₸**. Даулет продал Медету **20%** с рассрочкой на 24 месяца по **625 000 ₸**. Новые доли 70 на 30, Даулет остался участником и финансистом на 10 часов в неделю. Регистрация изменений заняла 3 недели.

Б

эпилог

Точка Б: что изменилось

Медет, ТОО по монтажу кондиционеров и вентиляции, Алматы



ПОКАЗАТЕЛЬ	ДО	ПОСЛЕ	ИЗМЕНЕНИЕ
Доли	50 / 50	→ 70 / 30	Медет +20 п.п.
	ДО	ПОСЛЕ	
Прибыль компании	3,4 млн ₸/мес	→ 4,2 млн ₸/мес	+24%
	ДО	ПОСЛЕ	
Доход Медета после выплат за долю	1,7 млн ₸/мес	→ 2,1 млн ₸/мес	+25%
	ДО	ПОСЛЕ	
Доход Даулета вместе с рассрочкой	1,7 млн ₸/мес	→ 1,6 млн ₸/мес	-6%, при 10 ч в неделю
	ДО	ПОСЛЕ	
Письменных договорённостей	шаблонный устав	→ устав, договор участников, таблица решений	+2 документа

ТРИ ГЛАВНЫХ ВЫВОДА

- 1 Плати партнёру-работнику рыночную зарплату отдельно от дивидендов, и половина конфликтов исчезнет.
- 2 Формулу цены доли и порядок выхода записывают в первый год, пока партнёры дружат.
- 3 Долю сотруднику дают ступенями: бонус от прибыли, письменное обещание, покупка доли из дивидендов.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Внедрить это в твоём бизнесе

Гайд показывает путь. На разборе Рустам Кабден и Береке Ер尼亚зов смотрят твои цифры и собирают план на 10 дней: что делать первым, что отложить, где сейчас теряются деньги. Час работы, 30 000 ₸.

700+

РАЗБОРОВ

×3

СРЕДНИЙ РОСТ ПРИБЫЛИ РЕЗИДЕНТОВ

10

ДНЕЙ НА ЦИКЛ



Записаться на диагностику

Наведи камеру на код или открой t.me/bsurgery_bot

Ещё 98 гайдов в приложении BS · bxclub.kz